صَوْنُ الدّرسِ الأصوليّ

أحرفٌ عن زللِ بعض شُذاةِ الأصولِ وطلابه

(الجزء الأول)

بقلم:

عبدالرحمن حسن فارح الصّومالي

مقدّمة

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام علىٰ رسول الله محمد الأمين، وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

فمن لطف الله علينا وكرمه أن جعل الشريعة الإسلامية ديناً له قوانين تحدّد الاستدلال ،وقواعد تعصم الشّريعة عن التخرص والتّخمين ، ومن تلك الأصول والقواعد علم أصول الفقه الذي قال عنه الإمام ابن دقيق العيد: علمُ أصول الفقه (يَقضي ولا يُقضىٰ عليه) ومعنىٰ تلك العبارة الشّهيرة =أن علم الأصول هو القاضي الذي يقضي بين الأدلة الشرعية ،ويرتبها ترتيباً عقلياً لا تعارض فيه ولا تناقض ،وهو الذي يُعيّن الدّليل ويلقّب ، فيجعلُ هذا كتاباً وهو أصل الدليل ثم في السنة ثم الإجماع إلىٰ آخر أبواب الأدلة .

وقال عنه الإمام أبو لمظفر السمعاني في ديباجة القواطع كلاماً جميلاً يوضح أهمية علم الأصول فيقول: (فإن من لم يعرف معاني أصول الفقه لم ينج من مواقع التقليد ، وعدّ من جملة العوّام).

ولا يخفىٰ لدارس هذا العلم الشّريف مكانته السّامية، ومنزلته العالية بين العلوم الشّرعية، بل حتىٰ العلوم الإنسانية بمختلف حقولها وأنواعها.

وغرضي من إيراد هذه التّوطئة أن أوضح في السّطور الآتية أنّ علم أصول الفقه مع شرف منزلته، وعلوّ مكانته لم يخل – عمومـًا– من بعض الأخطاء والملاحظات التي يقع فيه كثيرٌ من الفروعيين، ومن بعض المهتمّين بهذا العلم ، والتي تجعل هذا العلمَ أداةً للوصول إلىٰ نتائج خاطئة بعد أن كان معياراً للعلوم وميزانـًا للشريعة! أو أخطاءً تجعل هذا العلمَ محكومـًا لا حاكمـًا ، أو تحجزُ هذا العلمَ لطائفةٍ معينةٍ ، وتقيّده بمدرسةٍ خاصةٍ غير مدارسه المشهورة، أو تخطئ في كيفيةِ دراسته وتدريسه إلىٰ غير ذلك مما سأذكره في موضعه إن أمدّ الله ليَ الأجل وسَنح الخاطر.

وهذه الكتابات أقيّدها علىٰ شكل خواطر وسوانح ولا أقيّدُ سنان القلم ومداد المحبرة بقوانين البحوث الأكاديمية ، بل أسرحُ لجام القلم وعنان الكاغد، فباسمكَ اللهمَّ يا من علمَ بالقلم أستفتحُ .

الملحظُ الأول (١)

كلُ دارس لهذا العلمِ ومشتغلٍ به يعلمُ أنّ هذا العلمَ هو علمٌ تراكميٌ كغيره من العلوم ، فهو بذاته جزء لا يتجزأ ، معنىٰ ذلك أن بدايةَ أولَ درسٍ أصوليٍ إلىٰ آخره وهو أبوابُ الاجتهاد والتقليد كل ذلك كسلسلة مرتبطةٍ بعضها ببعضٍ ، وعلىٰ كل جزئيةٍ من هذه الأجزاء أو كل بابٍ من هذه الفصول ، أو كل قاعدةٍ من هذا الفصل فهي مرتبطةٌ بما قبلها وبعدها ، فإذا بتّرت هذه القاعدة عن شروطها وضوابطها وأركانها فلا تؤثر ولا تعمل ، فإن استخدمتها وأنتجتَ منها حكمـًا شرعيـًا فذلك الحكم هو

تحكّم، أو رجّحت عليها مسألةً فهذا الترجيح مبنيٌ علىٰ تخرص، مع أنك زيّنتَ به حلل الأصول وقواعده.

وهذا الاستخدام (الإنتقائي) لقواعد الأصول يقعُ فئة كثيرة من شذاة هذا العلم وطلابه ، فتراه دائمـًا يسوق قاعدةً ويركبها في نصٍ أو يطبقها في واقعَةٍ من الوقائع بدون مراعاة للشروط والأركان ، وأتذكرُ ذات يوم أن أحداً من طلاب العلم كتبَ سطوراً لا تتجاوز خمسةَ أسطر عن حكم دفع زكاة الفطر بالقيمة ، فشنّع القائلين بذلك القول، وجزم أن القول المقابل هو الأسلم وأصح أمام الله ، فعلّق أحد الإخوة منبهـًا عليه أن المسألةَ من المسائل التىٰ يسوغ الخلاف فيها ،وأنه لا يجوز الجزم علىٰ قول في المسائل التي يكون الخلاف فيها مشهورًا ومتّسعًا، وأجاب الأخ بمفاد هذه القاعدة (لا اجتهاد مع النّص) فهذا الاستدلال علىٰ هذه القاعدة علىٰ هذه المسألة وعلىٰ هذا المخالف هل يصح؟ وما هو الاجتهاد المعنيُ به هنا؟ ومامعنىٰ

النّص في القاعدة ؟ لستُ الآن في صدد المناقشة والترجيح ، لكن أريد أن يدرك القارئ حجم الغلط ، وأنّ هذا الأمر لو تتبعتَه لو جدتَ فيه أكثر من مثال.

وإذا تقرّر ذلك فلا بدّ أن يتحرّىٰ الباحث في القواعد الأصولية التىٰ يستخدمها ، ويحرص غايةِ الحرص وأن يتأكد منه غاية التأكد.

والأصوليون مشهورون بالتأكد والتّريث ، وكان يقول الشيخ الأصولي عبدالله الغديان – رحمة الله عليه – " الأصولي يجبُ أن يكون مهندسـًا؛ يهندس في كلامه"

فالإمام الأصولي=سيف الآمدي رحمه الله معروف بتوقفاته في الحدود والقواعد ، وكذلك الإمام القرافي المالكي رحمه الله ، ولعلّي آخذ من هذا النّص الرائع من كتابه تنقيح الفصول لما عجز وتحيّر من تحديد الرخصة بحدٍّ جامع مانع قال (والذي تقرر حالي في شرح المحصول وها هنا أني عاجز عن ضبط

الرخصة بحدٍّ جامع مانعٍ، أمّا جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه، إنما الصعوبة في الحد علىٰ ذلك الوجه)

ولعلّ سر إضافة علم المنطق في بعض فصوله إلىٰ علم أصول الفقه هو من ذلك الباب ،ليتعلم الأصولي تحرير أقواله واستدلالاته ، فأول من أضاف مقدمةً منطقية في الأصول هو الإمام أبو حامد الغزالي وأشار إلىٰ معنىٰ يُستنبطُ من ذلك فقال في ديباجة المستصفىٰ (وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدماته الخاصة به ، بل هي مقدمة العلوم كلّها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه –أصلاً).

وأضف إلىٰ ذلك أن الأصوليين حينما يعرّفون ماهيةً يحاولون قدر الاستطاعة أن يعرفوا بالحد التام ويتحرزون من أن يعرّفوا بالرسوم والمترادفات، خوفـًا من أن يقع لبسٌ أو أن لا يكون مطرداً منعكسـًا .لأن التعريف بالماهية أو الحد التام من أشرف الحدود وأسماها ، ولا يبلغها إلا الراسخون من أهل الأصول .

- الملحظ الثاني (٢)

علم أصول الفقه علم معياريٌ وميزان منضبط لا تقريبي ، فيسدّد كيفية إقامة الدليل وتوضيح وجه دلالته وهذا العلم يمكننا أن نحصر مسائله في ثلاثة مسائل.

الأولىٰ: مسألةٌ أراد بها الأصوليون بيان صفة الشريعة.

والثانية: مسألة أراد بها الأصوليون معيار الاستنباط من كلام الله وكلام رسوله صلىٰ الله عليه وسلم.

والثالثة: مسألةٌ ذكر الأصوليون فيها للترجيح إذا انغلق النظر عند المجتهد.

فيجبُ علي المستدل أن يراعيَ هذه المقامات الثلاث عند استدلاله ، فيفرّق بين ما هو دليلٌ معتبرٌ عند الأصوليين ، وما ليس بدليل عندهم لكن يؤتىٰ به عند الترجيح في التعارض

والتعادل بين الأدلة، وبين ما هو في مقام المناظرة والجواب عن قوادح المعترض.

وهذا الأمر يقع أحيانـًا للباحثين والكتّاب ، فتراه يستدلُ لمسألة من المسائل سواءً كان لها نصٌ معيّن ، أم كانت نازلةً من النوازل تحتاج إلىٰ تكييف وتتطلب إلىٰ دليل ، فيهرعُ إلىٰ استدلال ما كان من باب الترجيح ولا يصلح أن يكون دليلاً يُكتفىٰ به، يقول الإمام القرافي في تنقيح الفصول (..وأن القول بالترجيح ليس حكمـًا بمجردِ الرجحان بل بالدّليل الراجح) فلا يقبل للمستدل إلا بدليل معتبر حينما يستدل!

وقال في موطن آخر (ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين، ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة) فلا بد من دليل حينما تستدل وأن تفرق بين ما هو دليل وما بين ما هو مرجّح.

الملحظ الثالث (٣)

علمُ أصول الفقه هو علمٌ يبحث في القواعد الإجمالية فوظيفة الأصولي وظيفةٌ مجملة ، يضع قاعدةً كليةً محرّرة تسع آلاف الفروع الفقهية ، ثم يستخدمها الفقيه ويرجع عنها الفروع الفقهية التي عنده ، فوظيفة الأصولي وظيفة تهيئة الأرضِ للزرع ووظيفة الفقيه وظيفة زرعٍ ولقاح، فكثيرٌ من شذاة الأصول وطلابه يعيرون الأصوليين من عدم تطرقهم للأمثلة والفروع الفقهية، وهذا ليس بصحيح لأن وظيفة الأصوليِّ ليست إلا تحرير القاعدة والإتيان بفرعٍ مختصر يبين فيه القاعدة ويوضحها وكثير من المعاصرين يعدّون من تآليف (تخريج الفروع علىٰ الأصول) قسماً من علم الأصول الفقه ، ولا يخفىٰ لدراس هذا العلم بُعدَ هذا الكلام عن الحقيقة والصّواب ،

والذي يظهر –والله أعلم– أنّ علم تخريج الفروع علىٰ الأصول هو جزء مطوّر من علم الفقه وليس من علم أصول الفقه.

-الملحظ الرابع (٤)

هذا العلمُ كغيره من العلوم التىٰ مرّت بالمراحل البنائية إلىٰ أن اكتمل ونضُج ، واشتدّ ساقه، وأينعت ثماره ، والعلوم الشّرعية كانت ردحًا من الزّمن كتلةً واحداةً ليست منفصلة ومتميزةً بعضُها عن بعض، وكانت ملكةً طبيعية مجبولة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم ، فيأخذون النّص الشرعي اعتماداً من هذه الملكة الراسخة في أذهانهم والمفطورة في طبائعهم ، وأصول الفقه هو جزء من هذه العلوم كما يقول صاحب المراقي:-

أوّلُ من ألفه في الكتْبِ ** محمد بن شافعي المطلبي

وغيره كان له سليقه ** مثل العرب من خليقة

وفي القرن الثّاني لما أسلم العجمُ ودخل في الإسلام كثيرٌ ممن لا يعرفُ اللغة العربية ، واضمحلت السّليقة احتاج الناس إلىٰ كتابة قانون العلم الذي هو في أذهانهم.

قال ابن خلدون (حين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علومـًا ولا قوانين، ولم يكن الفقيه حينئذٍ يحتاج إليها ، لأنها جبلةٌ وملكةٌ، فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيّدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح، ومقاييس مستنبطة صحيحة، وصارت علومـًا يحتاج إليها).

فمن هنا بدأت مرحلة كتابة كل فن علىٰ حدته ، فأولُ من ألّف في الأصول هو الإمام الشّافعي في كتابه الرّسالة، وبيّن أن أدلةَ الشرعِ ومدلولاتها كشيء واحدٍ يوضح بعضها بعضـًا، وأكّد

أهمية اللغة العربية وأنها متصلة بالخطاب الشّرعي ، وأنّ كل ما في القرآن عربيٌ ، وأن درجات العرب في الفصاحة متفاوتة .

ثم الذين جاؤا بعد الإمام الشافعي رضي الله عنه من الأصوليين طوروا هذا العلم ووسّعوا في فصوله وأبوابه ، وأضافوا أشياء كثيرة لم يضعها الشافعي في رسالته وكتبه الأصولية الأخرىٰ؛ كعلم الكلام والمنطق، ومن هنا بدأ العويل والصراخ وذمّت طائفةٌ من الأصولين وشذاته هذا الصنيع وزعموا أن علم أصول الفقه فيه مسائل لا فائدة فيها ولا طائل منها، بل هي شذرات أخذت من علوم مختلفة ، فتلك طريقةٌ ليست بصحيحة ولم تفرّق بين العلوم في صورتها الأولىٰ، وبين مكونات العلم في مختلف مراحله التاريخية، فالعلوم تنشأ بصورةٍ ، وتتطورُ بصورة أخرىٰ، وتوظف في وقت معين لخدمة وأهداف وأغراض، قد لا تكون من صميم مادته وتكوينيه الأساسي.

قال الزّركشي في بيان أن مادة علم الأصول تنقسم إلىٰ قسمين : مقومة وإسنادية (المادة علىٰ قسمين إسنادية ، ومقومة ، فالموقومة داخل في أجزاءالشيء وحقيقته، وهي الفقه؛ والإسنادية ما استندت إلىٰ الدليل كعلم الكلام ، لأنه لا يعلم أصول الفقه ، وإن لم يعلم علم الكلام، وإنما علم الكلام دليل المعجزة، وهو دليل الأصول، فاستند الدليل ، وكذالك المادة العربية)

ويقول الإمام الطّوفي رحمة الله عليه ردّاً علىٰ تلك الطّائفة في شرحه مختصر الروضة عند بحثه في مسألةِ ابتداء اللغات:

(فإن قلت: فإذا كان أمرها هكذا (أي لا فائدة فيها)، فلم أطنب الأصوليون فيها هذا الإطناب؛ مع العلم بأن الكلام فيما لا ينفع عبثٌ؟

قلنا: لا شكَّ أن كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرىٰ الضروريات التي لا بد منها ، وفيها يجري مجرىٰ الرياضيات

التىٰ يرتاض العلماء فيها بالنّظر فيها؛ فتكون فائدها الرياضة النظرية لا دفع لحاجة الضرورية، ونحن إنما نفينا فائدة هذه المسألة في العمل والاعتقاد لا في العمل علىٰ جهة الارتياض؛ وهؤلاء الفقهاء يصوّرون من المسائل في الوصايا والجبر والمقابة وغيرها صوراً يمتنع في العادة –أو يندر –وقوعها ويبحثون فيها البحث العريضوالطويل، وما قصدهم بذالك إلا الارتياض بها؛ ليسهل عليهم معرفةُ المسائل الضرورية.

فهذه المسألة في أصول الفقه من رياضاته، ومسألةُ الأمر للوجوب والنهي يقتضي الفساد من ضروريتها)

الملحظ الخامس –٥–

مسائل كل علمٍ من العلوم ومباحثه لها ساق تقوم بها وصورةٌ تعنون وتبوّب عليها ، فمن لم يعرف تلك السّاق لا يتضح له غالبًا وجه المسألة وصورتها، فالكتُب الأصولية الموّسعة كالبرهان للجويني ، والمستصفىٰ للغزالي لا يتركون دائمًا الإشارة إلىٰ ساق المسألة وخيطها ، وحتىٰ أصحاب المختصرات يحاولون قدر الإمكان أن يعبروا بعبارة يفهم بها اللبيب المتأمل ، فحينما يقول أهل العلم : قراءة المطوّلات تنمّي الملكة ، وتفتح الذّائقة الأصولية مرادهم في ذلك أن تعرف عِرقَ المسألةِ وساقها .

يحضرني الآن هذا المثال ولا يخلو من اعتراض، اختلف الأصوليون في دلالة العام هل هي ظنيةٌ أم قطعيةٌ ، فإذا وردَ عامٌ فهل يجب البحث عن مخصص؟ فالذين يقولون دلالته قطعيةٌ لا يحتاجون البحث عن مخصص لأن القطعي لا يقاوم ظنيًا،

أما من قال بظنية دلالته فيجب عليه البحث لاحتمال المخصص ، فهذا الفرع الأصولي (إذا ورد العام هل يجبُ البحث عن المخصص؟) متوقّفٌ علىٰ هذه المسألة، فيقع بعض الدّارسين للأصول في أن يبحثوا في كل مسألةٍ عن حالها بدون ربط أصولها ومسالكها المعتبرة، وليس بلازمٍ أن ينصّ إمامٌ من أئمة الأصول علىٰ أصل القاعدة وروابطها لكن تحتاج في كثير من الأحيان إلىٰ تأملٍ واستقراء في أصول الشريعة وقواعدها العامة وبذلك يسهل العثور علىٰ خيط المسألةِ وجذرها.

وبالله التّوفيق

الخميس ١٢/ شوّال/ ١٤٤١هـ